

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4231/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
นาย สม ศักดิ์ เพชร กอ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง, มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

จำเลยที่ 2 นักรถยนต์กระบะของกลางไปกับจำเลยที่ 1 ลูกจ้างซึ่งขับรถนำ
เฮโรอีนของกลางที่ซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งของจำเลยที่ 2 ไปส่งให้แก่ลูกค้ายังที่เกิดเหตุ
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา
4, 7, 15, 65, 66, 102 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต
ข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 83 จำคุกคนละ 40 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 20 ปี ริมของกลางคำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ขณะที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์กระบะของกลางนำเฮโรอีนของกลาง จำนวน 4 ถุง น้ำหนักรวม 86.280 กรัม ไปส่งให้แก่ลูกค้า ณ ที่เกิดเหตุ และจำเลยที่ 2 นั่งคู่กับจำเลยที่ 1 ตรงที่นั่งด้านซ้าย ทั้งได้ตรวจค้นพบเฮโรอีนของกลางดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งของจำเลยที่ 2 พฤติการณ์น่าเชื่อว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ